תל אביב, 29 מאי 2022

לכבוד

יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ, ח.פ. 51-520772-8

הנדון: **השלכות מיסוי ישראלי הנובעות מהשקעה בפרויקט שדות סולאריים בטקסס ארה"ב**

התבקשנו על-ידכם, חברת יעדים ניהול הזדמנויות בע"מ, ח.פ. 51-520772-8 (להלן: "**החברה**"), ליתן סקירה כללית ביחס לחבות מס על חלקם בהכנסות של משקיעים תושבי ישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "**פקודת מס הכנסה**" או "**הפקודה**")[1], בגין השקעה בהקמה ותפעול של שדה סולארי, קרוב לעיר של דאלאס, במדינת טקסס, ארה"ב, והכל כפי שיפורט להלן.

א. רקע עובדתי

ממידע שנמסר לנו:

1. משקיעים תושבי ישראל, יחידים ותאגידים (להלן: "**המשקיעים**"), ישקיעו בעקיפין בכ-3600 דונם קרקע חקלאית מוחכרת במדינת טקסס בארה"ב (להלן: "**הנכס**") אשר מוכנה להקמת תחנת כוח סולארית (PV) של כ-125 MW (AC) (להלן: "**הפרויקט**").
2. הזכויות לנכס ניתנות דרך הסכם שכירות ל-40 שנה (תקופה ראשונה של 20 שנה עם אפשרות לחידוש 4 פעמים, כל פעם לתקופה של 5 שנים נוספות).
3. המשקיעים יחזיקו את יחידות ההשתתפות של שותפות שתוקם לפי דיני ישראל, לצרכי ההשקעה, בשם "*אר. אי. איי. יו. אס. איי. 1 שותפות מוגבלת*" (להלן: "**השותפות הישראלית**"), וזאת באמצעות נאמן (להלן: "**הנאמן**").
4. השותפות הישראלית תחזיק, יחד עם משקיע חיצוני נוסף אשר גם מכהן כגוף המנהל בפרויקט, Renewable Energy Investments LLC (להלן: "**חברת הניהול**" או "**REI**"), במלוא יחידות ההשתתפות של חברה אמריקאית שקופה (LLC) (להלן: "**חברת ההשקעה האמריקאית**" או "**חברת ההשקעה**"). השותפות הישראלית תחזיק ב-92.5% ו-REI תחזיק ב-7.5% בחברת ההשקעה האמריקאית.
5. חברת ההשקעה האמריקאית תחזיק בחברה אמריקאית שקופה אשר תחזיק בזכויות בפרויקט (להלן: "**חברת הפרויקט**" או "**חברת הנכס**" ויחד עם חברת ההשקעה האמריקאית "**החברות האמריקאיות**").
6. הפעילות תתבצע באופן בו המשקיעים בעסקה ישקיעו בשותפות הישראלית אשר תשקיע בחברת ההשקעה האמריקאית אשר תחזיק בחברת הנכס האמריקאית, ואת חלקם של המשקיעים בשותפות הישראלית, יחזיק הנאמן.

---

[1] *נייר עמדה זה ניתן לפי מיטב שיקול דעתנו, בהתאם ועל רקע הוראות הדין והפסיקה החלים בעת מתן נייר עמדה זה ובהסתמך על התשתית העובדתית, אשר הונחה לפנינו על ידיך. נייר העמדה ניתן לחברה ולמשקיעים לצורך הבהרת המצב המשפטי כפי שאנו בוחנים אותו, וברי כי אין ודאות שעמדתנו, כפי שתפורט להלן, תתקבלנה על-ידי רשויות המס ובתי המשפט. יובהר כי האמור בנייר זה אינו מבוסס על החלטת מיסוי ספציפית שניתנה על רקע עובדות המקרה.*

7. המשקיעים לא יהיו פעילים בניהול החברות האמריקאיות אשר יחזיקו במישרין ובעקיפין בזכויות בפרויקט, אלו ינוהלו על-ידי חברת הניהול, ולא תהא למשקיעים כל זכות לנהל ו/או לקבוע את מדיניות החברות האמריקאיות, או השותפות הישראלית.

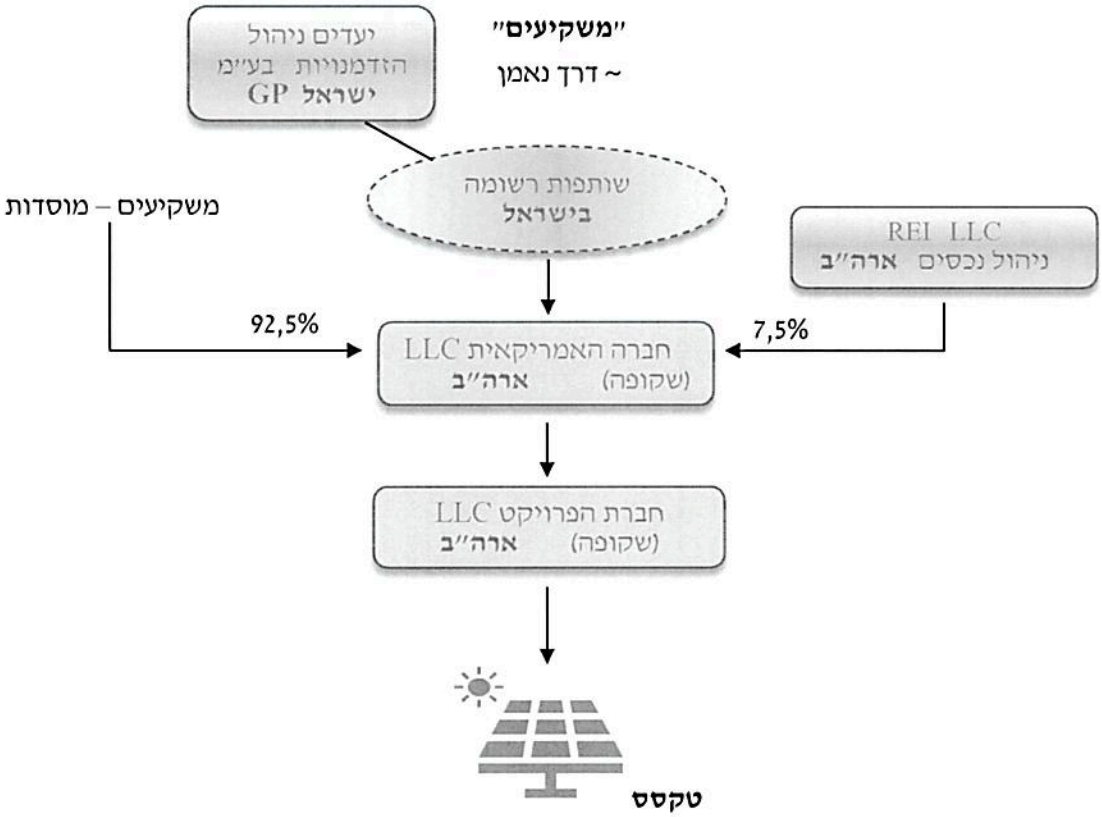
8. לאחר גיוס מספר משקיעים כשירים, ההשקעה בפרויקט נאמדת על כ-190 מיליון דולר, מתוכם כ-89.5 מיליון דולר במימון תאגיד בנקאי בארה"ב.

9. לאחר סיום שלב גיוס הכספים וסגירת העסקה, יחלו עבודות הפיתוח, בניית האתר, והתחלת ייצור החשמל.

10. כ-80% מהכנסות הפרויקט יתקבלו במסגרת הסכם ארוך טווח לרכישת החשמל על ידי רוכשים בעלי דירוג אשראי גבוה והיתרה, במטרה למקסם רווחים תימכר בשוק החופשי במחירי ספוט (להלן: "**הכנסות הפרויקט**").

11. חברת ההשקעה האמריקאית צפויה למכור את חברת הפרויקט (בעוד כ-5 עד 7 שנים.

12. להלן תיאור מבנה ההשקעה הצפוי בפרויקט:



ב. <u>הבקשה</u>

13. נתבקשנו לפרט בקצרה את השלכות המס הנובעות מהשקעה בפרויקט על ידי משקיעים תושבי ישראל אשר משקיעים דרך השותפות הישראלית.

ג. דיון

ג.1. מיסוי הכנסות שוטפות הנובעות ממכירת חשמל

14. ככל שההכנסות הנובעות ממכירות חשמל תעלנה על ההוצאות המוכרות של החברות האמריקאיות (כולל הוצאות מימון) יהיו זכאים המשקיעים לרווחים הנובעים ממכירת חשמל על ידי חברת הפרויקט בארה"ב .

15. ככלל, משקיע יחויב ראשית במס בארצות הברית על רווחים הנותרים מהפעילויות מתחנת הכוח הסולארית, בשקלול מס במדינת טקסס, ועוד במס פדרלי בארה"ב (להלן : "**מס זר**").

16. לאור העובדה שהחברות האמריקאיות וכן השותפות הישראלית צפויות להיות שקופות לצרכי מס, אזי המשקיעים חייבים בדיווח מדי שנה בגין חלקם בביצועים של הפרויקט ביחס זכויותם בחברת הפרויקט בחו"ל[2].

17. משקיע תושב ישראל, ידווח ויחוייב על חלקו בתוצאות של השקעתו בפרויקט זה מחוץ לישראל כלהלן[3] :

17.1. בשיעור מס ההכנסה השולי החל על המשקיע יחיד באותה שנת מס[4], לפי סעיף 121(א) לפקודה, בניכוי הוצאות ביחס לייצור ההכנסות ממכירת חשמל, וחלקם בהוצאות של החברה אמריקאית ושל השותפות, וזיכוי בגין מס הזר (וככל מס שנוכה במקור בארה"ב וכד').

17.2. נציין, כי במקרים מסוימים יותרו ניכויים הוניים בארה"ב על-פי הדין בארצות הברית.

ג.2. רווחים ממכירת הפרויקט

18. במסגרת העובדות, חבות המס הצפויה, למשקיעים תושבי ישראל, בגין רווחים ממכירת הפרויקט בעתיד היא כדלקמן :

19. במכירת חברת הפרוייקט כל משקיע יחויב במס בארצות הברית על חלקו ברווחי הון ממכירת חברת הפרויקט הנמצאת בארה"ב וחישוב חלקו ברווח ההון נעשה לפי דיני המס בארה"ב, בהתחשב בהוראות ובניכוי הוצאות לפי הדין האמריקאי.

20. כמו-כן, רווחים ממכירת חברת הפרויקט ימוסו במדינת התושבות של כל אחד מהמשקיעים על פי הדין החל באותה מדינה גם בישראל.[5]

---

[2] תתכן חובת ניכוי מס במקור בהעברת כספים למשקיעים בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977.

[3] משקיע שהכנסתו בשנת מס תעלה על סך של 663,240 אלף ₪ (בהתאם לשיעור לשנת 2022), יחויב במס יסף על-פי הוראות סעיף 121ב לפקודה, בשיעור נוסף של שלושה אחוזים מההכנסה החייבת העולה על הסך האמור.

[4] למעט עולה חדש ותושב חוזר (וותיק לפי סעיף 14 לפקודה.

[5] ראה ה"ש 5.

21. משקיע תושב ישראל, יחויב במס על חלקו ברווח ההון ממכירת מניות חברת הפרוייקט. רווח ההון יחושב בתור ההפרש בין עלות מניות חברת הפרויקט והתמורה עבור מכירת מניות חברת הפרוייקט פחות הפסדים מועברים, כולל הוצאות מימון ככל שיתווספו ברמה של החברה האמריקאית המוכרת.

22. שיעור המס אשר יחול בישראל על חלקו של משקיע ברווחי ההון, יהא 25%, כאשר יינתן זיכוי מס זר בארצות הברית בגין רווח ההון, כנגד סכום חבות המס שחושב לפי הדין הישראלי.

23. במידה של מכירת חברת הפרויקט (ולא "מכירת של הפרויקט בעצמו על ידי חברת הפרויקט") ייראו את המשקיע כמחזיק מעל ל-10% בזכויות בחברת הפרויקט, אם לבדו ואם ביחד עם קרוב משפחה, הרי שיחויב במס בישראל על רווח ההון בשיעור של 30%[6].

24. במידה ומשקיע יחיד תושב ישראל יבצע השקעתו באמצעות חברה תושבת ישראל, הרי רווח ההון שיהא חייב במס חברות בשיעור החל (23% בשנת 2022), הן לגבי רווחים ממכירת חשמל, והן ממכירת הנכס או הפרויקט. גם חברה ישראלית שכזו, תהא זכאית לקזז מן חלקה בהכנסות מהפרויקט את הוצאותיה בגין ההשקעה, לרבות פחת, הוצאות ניהול, וכן להזדכות על מס זר ששולם בארצות הברית (על אותם רווחים) כנגד המס בישראל.

25. כמו-כן, ככל ההשקעה הינה במטבע חוץ, הרי שמשקיעה חברה ישראלית תתמסה על רווחי שער, ככל שייווצרו בכל שנת מס בנפרד, זאת בניגוד ליחיד, אשר אינו נושא בחבות מס על הפרשי שער מטבע ברוב המקרים.

ד. <u>השלכות מס נוספות והערות</u>

26. כל משקיע חייב בדיווח על הכנסתו מההשקעה בפרויקט, וזכותו לבקש זיכוי בגין מס זר או מס שנוכה במקור בארה"ב ויבקש בדוח השנתי לרשות המיסים בישראל להחיל עליו את החוזר בעניין זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב-LLC ישות שקופה.

27. כמו-כן, במידה ואחד או יותר מן המשקיעים הינם גם "אזרחי ארה"ב"[7], יהיה עליו לקבל ייעוץ פרטני לגבי חבויות המס וההשלכות הנוספות בארה"ב.

28. יש לוודא כי <u>הניהול והשליטה</u> של החברות האמריקאיות אינם מתבצעים בישראל, זאת בכפוף לקריטריונים השונים שנבחנו בפסיקה הישראלית.

ה. <u>סוף דבר</u>

29. האמור בנייר עמדה זה מבוסס על הרקע העובדתי, אשר נמסר לנו על ידי החברה ו/או מטעמה. נציין כי לא ביצענו בדיקה של העובדות הללו, וכן לא בדקנו האם ישנן עובדות אחרות אשר רלוונטיות לעניין.

---

[6] לפני חיוב של מס יסף של 3% על כל שקל הכנסה חייבת מעל 663,240 ₪.

[7] *US Tax Payers*.

30. כן נציין כי נייר העמדה מבוסס על הוראות הדין נכון למועד מתן נייר העמדה, וניתוח השאלות העומדות בבסיס נייר העמדה נעשה על פי מיטב הבנתנו המקצועית את הדין המצוי בישראל ואת פרשנותו הראויה, אולם אין בו כמובן, כדי לחייב את הרשויות.

31. אין בסקירת מס כללית זו כדי להוות מצג כלשהו מצד משרדנו בכל עניין ודבר הקשור לעסקת ההשקעה נשוא מזכר זה.

32. מזכר זה נועד למטרת מתן סקירה כללית לגבי השלכות המס הצפויות עבור משקיעים ישראלים בפרוייקט המתואר ואינו משחרר כל משקיע מקבלת יעוץ פרטני לגבי מעמד המס האישי שלו בישראל ובחו"ל.

33. יצוין, כי נייר העמדה אינו מהווה חוות דעת לגבי מיסוי מי מהמשקיעים ו/או החברה מחוץ לישראל, והוא כפוף לבדיקות נוספות בקשר לתחולתם ואופן השפעתם של דיני מס החלים מחוץ לישראל, לרבות דיני המס בארצות הברית. נייר העמדה הינו כללי, ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ממומחי מס זרים, ולפיכך רצוי, ואף מומלץ, לקבל ייעוץ משפטי ומיסויי מקומי במדינות הזרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה העולה מנייר עמדה זה.

טלי ירון-אלדר, עו"ד

הנרייט פוקס, עו"ד

ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות' עורכי דין